

감독님, 이 문서는 “사전심사청구에 대한 부서별 검토 결과표”입니다. 쉽게 말하면 정식 허가 전에 각 부서가 “가능 / 조건부 가능 / 불가 / 해당 없음”을 미리 검토해 준 문서입니다. 결론부터 말하면, 바로 허가 진행은 어렵고, 농지·용도지역·지구단위계획 쪽이 가장 큰 Blocker입니다.

사전심사청구 분석 보고서

1. 문서 기본 정보

항목	내용
문서명	민원실무심의회 심의결과
민원명	사전심사청구
민원인	손백현
대상 주소	경기도 양평군 지평면 지평의병로 37-34
접수일	2026-05-04
요청일	2026-05-07
주관부서	도시건설국 허가과

2. 한 줄 결론

현재 계획 그대로는 인허가 진행이 어렵습니다. 특히 농지법, 국토계획법, 지구단위계획 요건에서 “부”, 즉 부정적 검토가 나왔기 때문에 이 부분을 먼저 해결해야 합니다.

쉽게 말하면,

“환경이나 건축은 조건을 맞추면 가능성이 있지만, 땅의 용도와 농지전용 문제 때문에 현재 계획은 그대로 통과하기 어렵다.”

라고 보면 됩니다.

3. 심의 결과 용어 정리

문서 표현	쉬운 뜻	대응 방향
가	큰 문제 없음	그대로 진행 가능성이 있음
조건부가	조건을 맞추면 가능	허가, 신고, 보완자료 제출 필요
부	현재 계획으로는 어렵거나 불가	설계·면적·용도·사업계획 재검토 필요
해당없음	해당 법령 적용 대상 아님	별도 조치 불필요

이번 문서에서 가장 중요한 것은 “부” 항목입니다. 조건부가는 보완하면 풀 수 있지만, 부는 사업 구조 자체를 바꿔야 할 수 있는 항목입니다.

4. 가장 큰 문제점, 즉 Critical Issue

Issue 1. 농지법 문제

문서에서 농지법 검토 결과가 “부”로 나왔습니다.

핵심 내용은 다음과 같습니다.

붙임 목록의 용도구역에서는 농지법 시행령 제44조에 따라 부지면적 1,000㎡ 이하로 농지전용이 가능하다는 취지입니다.

즉, 현재 계획에 농지가 포함되어 있고, 그 농지전용 면적이 기준을 넘는다면 그대로 진행이 어렵습니다.

쉽게 풀이

농지를 다른 용도로 쓰려면 **농지전용허가**가 필요합니다. 그런데 이 땅의 일부 용도구역에서는 **1,000㎡ 이하**까지만 가능하다는 의견이 나온 것으로 보입니다.

해야 할 일

1. 전체 사업부지 중 **농지 면적이 얼마인지** 다시 계산해야 합니다.
2. 농지전용 면적이 1,000㎡를 넘는다면
 - 사업면적 축소
 - 농지 부분 제외
 - 배치계획 변경
 - 다른 토지 활용

을 검토해야 합니다.

Issue 2. 지구단위계획구역 지정이 어려움

도시과 검토에서 **국토계획법**, **지구단위계획** 관련 항목이 “부”로 나왔습니다.

문서 핵심은 다음과 같습니다.

도시지역 외 지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 50% 이상이 계획관리지역이어야 하는데, 대상지는 대부분 농림지역 및 보전관리지역이라 요건에 맞지 않는다는 내용입니다.

쉽게 풀이

큰 개발사업을 하려면 보통 **지구단위계획**이 필요할 수 있습니다. 그런데 이 땅은 개발에 유리한 **계획관리지역** 비율이 부족하고, 대부분이 **농림지역 / 보전관리지역**이라서 지구단위계획으로 풀기가 어렵다는 뜻입니다.

이게 왜 중요하냐면

이 항목은 단순히 서류 하나 보완하는 문제가 아니라, **사업 가능성 자체에 큰 영향**을 주는 문제입니다.

해야 할 일

1. 토지 전체의 **용도지역 비율**을 정확히 계산해야 합니다.
2. 계획관리지역이 50% 이상인지 확인해야 합니다.
3. 부족하다면 현재 방식의 대규모 개발은 어렵고,
 - 사업규모 축소
 - 개발방식 변경
 - 대상지 조정
 - 토지 추가/제외

등을 검토해야 합니다.

Issue 3. 국토계획법상 면적 재산정 필요

허가과 검토에서 **국토의 계획 및 이용에 관한 법률** 항목도 “부”로 나왔습니다.

문서에는 다음과 같은 취지의 내용이 있습니다.

농지법 불가 사항 확인 후 면적을 재산정하여 신청하라는 내용입니다.

쉽게 풀이

농지전용이 안 되는 부분이 있으면, 전체 개발 가능한 면적이 달라집니다. 따라서 현재 계획 면적으로는 심사가 어렵고, 농지법에서 가능한 범위를 먼저 정리한 다음 다시 면적을 계산해서 신청하라는 의미입니다.

해야 할 일

1. 농지전용 가능 면적 확인
2. 산지전용 가능 면적 확인
3. 실제 개발 가능 면적 재산정
4. 건축면적, 도로, 주차장, 오수처리시설 등 전체 Layout 재작성

5. 사업 규모 관련 리스크

문서에서 여러 번 3만㎡ 기준이 나옵니다.

3만㎡ 이상이면 추가 부담이 커짐

문서상 사업면적이 3만㎡ 이상으로 언급되어 있고, 이 경우 다음 항목들이 중요해집니다.

항목	3만㎡ 이상일 때 영향
국가유산영향진단	사업계획 수립 전 국가유산청 허가 및 영향검토, 지표조사 필요
수도권정비계획	관광지, 유원지, 온천시설 등 유형이면 수도권정비계획위원회 심의 대상 가능
생태계보전부담금	소규모환경영향평가 대상이면서 3만㎡ 이상이면 부담금 가능

쉽게 풀이

사업면적이 커질수록 단순 건축허가가 아니라 **환경, 국가유산, 수도권정비, 개발부담금**까지 함께 검토해야 합니다.

따라서 사업을 빠르게 진행하려면, 우선 **3만㎡ 미만으로 줄일 수 있는지** 검토하는 것이 중요합니다.

6. 부서별 핵심 검토 결과

6-1. 허가·도시계획 분야

부서	결과	핵심 내용	판단
도시건설국 허가과	부	농지법 문제 확인 후 면적 재산정 필요	매우 중요
도시건설국 도시과	부	지구단위계획 요건 불충족. 대부분 농림지역·보전관리지역	매우 중요
도시건설국 허가과	부	농지전용 가능 면적 1,000㎡ 이하 취지	매우 중요
도시건설국 건축과	조건부가	건축허가, 용도 명확화, 도면 보완 필요	보완 가능
도시건설국 도로과	조건부가	도로점용, 도로굴착 허가 필요 가능	보완 가능

요약

이 사업은 **땅의 법적 성격**이 가장 큰 문제입니다. 건축도면을 잘 그리는 것보다 먼저, **이 땅에서 어느 정도 면적까지 개발 가능한지**를 확정해야 합니다.

6-2. 농지·산지·임야 분야

항목	결과	핵심 내용
농지법	부	해당 용도구역에서는 부지면적 1,000㎡ 이하 농지전용 가능 취지
산지관리법	조건부가	임야 필지는 산지전용허가 후 복구준공검사 필요
산림자원법	조건부가	입목 벌채, 임산물 굴취·채취 시 허가 필요
소나무재선충병 방제	조건부가	소나무류 반출금지구역. 증빙서류 또는 방제계획 필요

요약

농지와 임야가 섞여 있는 사업지라면, **농지전용 + 산지전용 + 벌채 + 재선충 방제**를 한 번에 검토해야 합니다.

특히 임야 개발면적이 **5,000㎡ 이상**으로 커지면 재해영향평가 협의 대상이 될 수 있습니다.

6-3. 문화재·국가유산 분야

항목	결과	핵심 내용
국가유산영향진단법	조건부가	사업면적 3만㎡ 이상이면 국가유산청 허가 및 영향검토, 지표조사 필요
매장유산 보호 및 조사	조건부가	국가유산영향진단법에 따름
문화유산 보존 및 활용	가	저촉사항 없음
자연유산 보존 및 활용	가	저촉사항 없음

요약

문화재 자체 저촉은 크지 않아 보이지만, **사업면적이 3만㎡ 이상이면 지표조사 또는 영향검토가 필요합니다.**

6-4. 환경 분야

항목	결과	핵심 내용
가축분뇨법	조건부가	가축분뇨 배출시설에는 해당하지 않아 저촉 없음
대기배출시설	가	저촉사항 없음
비산먼지	조건부가	공사부지 합산 1,000㎡ 이상이면 비산먼지 신고 필요
소음진동	조건부가	공사부지 합산 1,000㎡ 이상이면 특정공사 사전신고 필요
물환경보전법	조건부가	폐수배출시설 또는 물놀이형 수경시설 설치 시 신고·허가 필요
자연환경보전법	조건부가	3만㎡ 이상 및 환경영향평가 대상이면 생태계보전부담금 가능
한강수계법	해당없음	해당 없음
수도법	가	상수원보호구역 저촉 없음

요약

환경 쪽은 대부분 **사업 내용에 따라 신고하면 되는 조건부 항목**입니다. 다만 공사면적이 1,000㎡ 이상이면 **비산먼지, 소음진동 신고**가 거의 필수로 보입니다.

6-5. 하수·오수 처리 분야

항목	결과	핵심 내용
하수도법 - 배수설비	해당없음	하수처리구역 외 지역

항목	결과	핵심 내용
하수도법 - 처리장 유입검토	해당없음	하수처리구역 외 지역
하수도법 - 오수처리계획	조건부가	개인하수처리시설, 즉 오수처리시설 설치 필요

쉽게 풀이

공공하수처리구역 밖이므로, 건물이나 시설에서 나오는 오수는 자체적으로 처리해야 합니다.

즉, 건축용도와 면적에 맞는 **개인하수처리시설**을 설치해야 하고, 설치신고와 준공검사를 받아야 합니다.

6-6. 기타 인허가 분야

항목	결과	핵심 내용
LPG 사용	조건부가	LPG 사용시설 설치 시 한국가스안전공사 완성검사 필요
동물보호법	조건부가	동물 관련 영업 시 등록 필요
장사 등에 관한 법률	조건부가	부지 내 분묘가 있으면 개장신고 또는 허가 필요
장애인 편의시설	조건부가	현재 용도 미정이라 대상 아님. 추후 건축용도에 따라 설치 필요
관광진흥법	해당없음	해당사항 없음
공장설립 관련	해당없음	해당없음
하천법	해당없음	협의대상 아님

7. 핵심 숫자 정리

기준	의미
농지전용 1,000㎡ 이하	해당 용도구역에서 농지전용 가능 범위로 언급됨
사업면적 3만㎡ 이상	국가유산영향진단, 수도권정비계획, 생태계보전부담금 등 리스크 증가
공사부지 1,000㎡ 이상	비산먼지 신고, 특정공사 사전신고 대상 가능
산지 개발면적 5,000㎡ 이상	재해영향평가 협의 대상 가능
도시지역 990㎡ 이상 / 비도시지역 1,650㎡ 이상	개발부담금 부과 대상 가능
지구단위계획구역 50% 이상 계획관 리지역	도시지역 외 지구단위계획 지정 요건 중 핵심 기준

8. 실무적으로 가장 먼저 해야 할 일

Step 1. 토지 현황표 만들기

먼저 전체 토지를 다음 기준으로 나눠야 합니다.

구분	확인할 내용
지목	전, 답, 임야, 대지 등
용도지역	계획관리지역, 보전관리지역, 농림지역 등
농지 면적	농지전용 대상 면적
임야 면적	산지전용 대상 면적

구분	확인할 내용
실제 개발 가능 면적	농지·산지 제한 반영 후 계산
사업 전체 면적	3만㎡ 이상 여부 확인

이 표가 없으면 다음 단계로 가기 어렵습니다.

Step 2. 농지전용 가능 면적부터 재계산

문서에서 농지법이 “부”로 나왔기 때문에, 농지전용 가능 면적을 먼저 확정해야 합니다.

핵심 질문은 이것입니다.

“농지를 1,000㎡ 이하로 줄여도 사업이 성립하는가?”

성립하면 축소안으로 갈 수 있고, 성립하지 않으면 토지 구성이나 사업방식을 다시 봐야 합니다.

Step 3. 지구단위계획 가능성 검토

대상지가 대부분 농림지역·보전관리지역이라면, 지구단위계획으로 대규모 개발을 푸는 방식은 난이도가 높습니다.

따라서 다음 중 하나를 선택해야 합니다.

방향	설명
사업규모 축소	지구단위계획 없이 가능한 범위로 줄이는 방식
토지 구성 변경	계획관리지역 비율을 높일 수 있는 토지 추가 또는 조정
사업방식 변경	관광지, 유원지, 체험시설, 근린생활시설 등 용도 재검토
장기 인허가 전략	지구단위계획, 영향평가, 심의까지 감안한 장기전

Step 4. 건축용도 확정

현재 문서에서는 건축물의 용도와 도면이 명확하지 않아서 건축법상 세부 검토가 어렵다는 취지의 의견이 있습니다.

따라서 아래를 정해야 합니다.

항목	예시
건축물 용도	단독주택, 근린생활시설, 숙박시설, 동물 관련 시설, 체험시설 등
건축면적	건폐율 검토
연면적	주차, 오수처리, 장애인 편의시설 검토
층수 / 높이	건축법, 경관, 구조 검토
부대시설	도로, 주차장, 옹벽, 정화조, 배수시설 등

9. 종합 Risk 판단

분야	Risk Level	이유
농지전용	High	농지법 검토 결과 “부”
지구단위계획	High	대상지가 대부분 농림지역·보전관리지역
사업면적 3만㎡ 이상	High	국가유산, 수도권정비, 환경 부담 증가
산지·임야	Medium~High	산지전용, 복구, 재선충, 벌채 검토 필요

분야	Risk Level	이유
건축허가	Medium	용도와 도면 확정 후 재검토 가능
환경신고	Medium	공사 규모에 따라 비산먼지, 소음, 폐수, 오수 처리 필요
도로점용	Medium	진입로, 굴착, 연결허가 검토 필요
하수처리	Medium	하수처리구역 외라 개인오수처리시설 필요

10. 최종 의견

이 사전심사 결과는 **완전 불가능 통보**라기보다는, **현재 계획 그대로는 허가 진행이 어렵고, 사업계획을 다시 정리해야 한다**는 신호입니다.

가장 중요한 판단은 다음 3가지입니다.

1. 농지전용 면적을 1,000㎡ 이하로 줄일 수 있는가?
2. 계획관리지역 비율 부족 문제를 해결할 수 있는가?
3. 사업면적을 3만㎡ 미만으로 줄일 수 있는가?

이 3개가 해결되면 이후에는 건축허가, 산지전용, 오수처리시설, 도로점용, 환경신고 같은 실무 인허가를 순서대로 처리하면 됩니다.

반대로 이 3개가 해결되지 않으면, 설계도면을 더 자세히 만들어도 인허가 단계에서 계속 막힐 가능성이 큼니다.

최우선 Action Item

토지별 지목·용도지역·면적표를 먼저 만들고, 농지/임야/계획관리지역 비율을 다시 산정해야 합니다. 그 다음에 사업면적을 줄일지, 토지를 조정할지, 사업방식을 바꿀지 결정하는 것이 가장 안전합니다.